

개인정보 보호 자율규제단체 회원사를 위한 부동산 중개업 개인정보 처리 가이드

2020.12.



작성 : 한국공인중개사협회

목 차

I. 개요	1
1. 목적	1
2. 용어의 정의	1
3. 개인정보보호 원칙	2
II. 업무별 개인정보 처리	3
1. 업무 흐름	3
(1) 업무별 흐름도	3
(2) 업무별 주요 확인 사항	3
2. 중개 물건 의뢰 및 상담	4
(1) 중개 물건 의뢰 상담 시 개인정보 수집	4
(2) 중개 물건 등록 의뢰 시 개인정보 수집	7
(3) 고객의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있는 경우	9
(4) Q&A	10
3. 계약 체결	11
(1) 부동산 거래정보망 시스템 거래 정보 등록	11
(2) 계약 체결	13
(3) Q&A	17
4. 사후 처리	18
(1) 부동산거래관리시스템 거래내역 신고	18
(2) 개인정보처리방침 공개	19
(3) 개인정보의 이용내역 통지 의무	20
(4) 손해배상책임 보상제도에 따른 보험 가입 의무	20
(5) Q&A	21

5. 서비스 이용 종료	22
(1) 고객 개인정보 파기	22
(2) 분리 보관	23
(3) Q&A	25
6. 기타 사항	26
(1) 영업 양도 및 합병 등에 따른 개인정보 처리	26
(2) 정보주체의 개인정보 열람·정정·파기 요구	27
(3) Q&A	30

Ⅲ. 안전성 확보 조치 31

1. 개요	31
(1) 원칙	31
(2) 적용 기준	31
(3) 유형별 안전성 확보 조치 사항	32
2. 유형1에 속하는 회원사 안전성 확보 조치	32
3. 유형2에 속하는 회원사 안전성 확보 조치	33
4. 유형3에 속하는 회원사 안전성 확보 조치	33
5. '정보통신서비스 제공자등'에 해당하는 경우	34
(1) 적용 대상	34
(2) 기술적·관리적 보호조치 의무	35
6. Q&A	35

[붙임 1] 개인정보 위탁계약서	36
--------------------------------	-----------

[붙임 2] 개인정보처리방침	39
------------------------------	-----------

[붙임 3] 개인정보보호 자율점검표	46
----------------------------------	-----------

I. 개 요

1. 목 적

본 책자는 공인중개사가 중개 업무를 수행함에 있어서 필요한 개인정보보호 활동에 관한 가이드를 제공함으로써 공인중개사의 개인정보보호 수준을 제고하고 개인정보 관련 사고를 사전에 예방하기 위하여 제작되었다.

2. 용어의 정의

본 책자에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- ① **“개인정보”**란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.
가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 한다.
- ② **“정보주체”**란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
- ③ **“개인정보처리”**란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
- ④ **“개인정보처리자”**란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운용하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.
중개업에서 공인중개사와 중개보조원 모두 이에 해당한다.
- ⑤ **“개인정보보호책임자”**란 개인정보처리자의 업무를 총괄해서 책임지는 자를 말한다.
중개업에서는 개업공인중개사가 해당 역할을 수행하여야 하며, 상시 근무인원이 5인 이상인 사업장에서는 필히 사무소의 대표(개업공인중개사) 또는 임원(임원이 없는 경우, 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장) 중에서 지정하여 운영하여야 한다.
- ⑥ **“개인정보취급자”**란 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등을 말한다.
- ⑦ **“개인정보파일”**이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물을 말한다.
- ⑧ **“영상정보처리기기”**란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 개인정보보호법 시행령 제3조에 따른 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 및 네트워크 카메라를 의미한다.
- ⑨ **“내부관리계획”**이란 개인정보처리자가 개인정보를 안전하게 처리하기 위하여 내부 의사결정 절차를 통하여 수립·시행하는 내부 기준을 말한다.
- ⑩ **“개인정보처리시스템”**이란 데이터베이스 시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성된 응용시스템을 말한다.
- ⑪ **“업무관리시스템”**이란 공인중개사의 중개 업무를 지원하기 위하여 제작하여 운영하는 시스템을 말하며, 공인중개사사무소에서 매물정보를 등록하여 관리하고, 계약서 작성, 고객 관리를 위하여 사용하는 거래정보망 시스템에 해당하는 한국공인중개사협회의 ‘한방’과 렛츠, 알터, 날개 등의 사설정보망이 이에 포함된다. 업무관리시스템도 고객 개인정보를 처리하는 개인정보처리시스템에 포함된다.

3. 개인정보보호 원칙

공인중개사와 중개보조원은 개인정보보호 관련 업무 및 활동을 수행함에 있어서, 다음과 같은 개인정보보호 원칙을 준수하여야 한다.

① 처리목적의 명확화 원칙

회원은 수집 당시에 개인정보의 처리 목적을 명확하게 특정하여야 함

② 최소 수집의 원칙

회원은 처리목적에 적합한 범위에서 최소한의 개인정보만을 수집하여야 함

③ 적법한 수집 원칙

회원은 개인정보를 적법하고 정당하게 수집하여야 함

④ 목적 외 이용 금지 원칙

회원은 처리목적에 직접적으로 필요한 범위 내에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하며 그 목적 외의 용도로 이용하지 않아야 함

⑤ 정확성의 원칙

회원은 개인정보의 처리 목적에 필요한 범위에서 개인정보의 정확성, 완전성 및 최신성이 보장되도록 하여야 함

⑥ 안전성의 원칙

회원은 개인정보의 처리 방법 및 종류 등에 따라 정보주체의 권리가 침해받을 가능성과 그 위험 정도를 고려하여 그에 상응하는 적절한 관리적·기술적 및 물리적 보호조치를 통하여 개인정보를 안전하게 관리하여야 함

⑦ 공개의 원칙

회원은 개인정보처리방침 및 개인정보의 처리에 관한 사항을 공개하여야 함

⑧ 정보주체 권리 존중의 원칙

회원은 열람청구권, 정정·삭제 요구권, 처리정지 요구권 등 정보주체의 권리를 보장하여야 함

⑨ 사생활 침해 최소화 원칙

회원의 정보주체의 사생활 침해를 최소화하는 방법으로 개인정보를 처리하여야 함

⑩ 익명처리의 원칙

회원은 개인정보를 적법하게 수집한 경우에도 익명에 의하여 업무 목적을 달성할 수 있으면 개인정보를 익명에 의하여 처리될 수 있도록 하여야 함

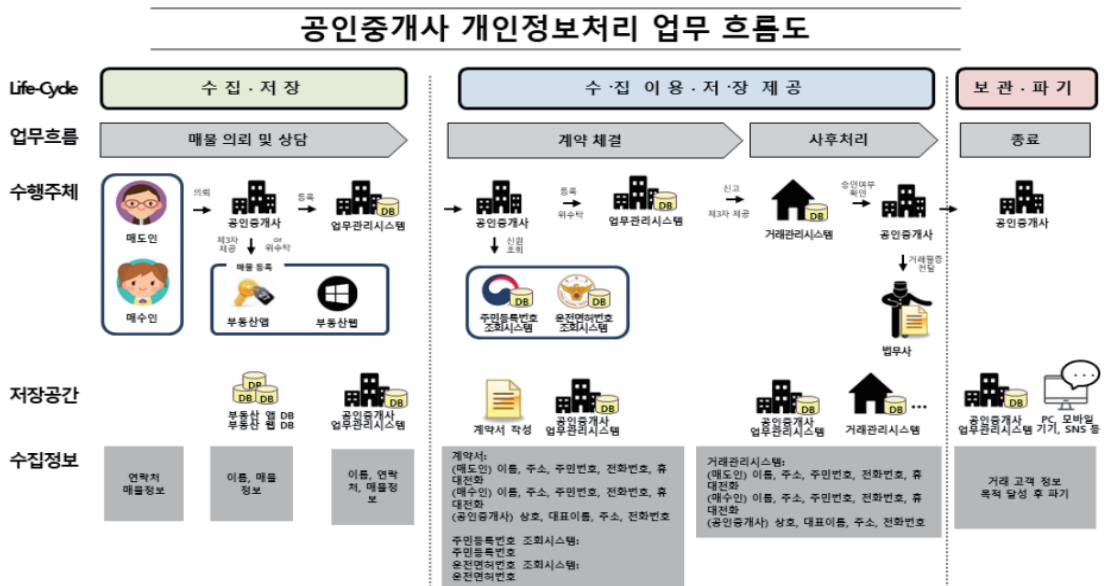
⑪ 책임의 원칙

회원은 개인정보보호 관련 법령에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 실천함으로써 정보주체의 신뢰를 얻기 위하여 노력하여야 함

II. 업무별 개인정보 처리

1. 업무 흐름

(1) 업무별 흐름도



(2) 업무별 주요 확인 사항

구분	주요 확인 사항
중개물건 의뢰 및 상담	- 중개물건 의뢰 및 상담 시 개인정보 수집·이용 동의 여부 - 중개물건 의뢰 및 상담만 이루어지고 매물 계약으로 연결되지 않을 경우, 고객정보는 지체 없이 파기
계약 체결	- 계약서 작성 시 개인정보 수집·이용 동의 여부 - 업무관리시스템에 대한 제3자 제공 또는 위탁에 대한 관리 여부 - 제3자 제공으로 처리하여 업무관리시스템 등록 시 별도 동의 여부 (제3자 제공 시 고유식별번호가 제공되지 않도록 해야 함) - 계약서 및 개인정보 서류 등 개인정보의 안전한 보관 및 파기 여부
사후 처리	국토교통부 부동산거래관리시스템 입력 시 고지 또는 동의 여부
이용 종료	계약서(문서), 업무관리 시스템, 업무용 PC, 메일/메신저 등 일체 고객정보 파기

2. 중개 물건 의뢰 및 상담

(1) 중개 물건 의뢰 상담 시 개인정보 수집

중개사무소는 ‘매도인(임대인) 또는 매수인(임차인)’ (이하 ‘중개 의뢰인’이라 한다.)으로부터 중개물건 의뢰 상담을 요청 받아 개인정보를 수집하는 경우 다음의 사항을 검토하여야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 개인정보(중개 의뢰인 정보) 수집 시 4가지 필수 안내 사항을 안내하고 동의를 받도록 한다. ※ 4가지 사항 동의 고지 시 구체적이고 정확하게 안내해야 함	점검표 1.번
☒ 수집하는 중개 의뢰인 정보는 필요한 정보만 수집하도록 해야 한다.	점검표 2.번
☒ 의뢰인 중 상담만 하고 실제 계약으로 진행되지 않는 경우는 수집한 개인정보는 목적이 달성되었으므로 지체 없이 파기해야 한다.	점검표 15.번

가. 중개 물건 의뢰 방문 상담 시

공인중개사에 중개 물건 의뢰는 매도인(임대인)과 매수인(임차인)으로 구분하여 상담을 하게 된다. 단순 중개 물건 상담만을 위해 중개 의뢰인의 개인정보를 수집하는 경우는 개인정보보호법 제15조제1항제4호의 ‘정보주체와 계약 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우’에 해당하여 최소한의 개인정보(이름, 연락처)는 동의 없이 수집이 가능하다. 그러나, **상담이 종료되었거나 계약으로 진행이 되지 않는다면 개인정보는 즉시 삭제해야 한다.**

추가적으로, 공인중개사가 중개 물건 상담한 고객을 대상으로 수집한 정보를 향후 매물 홍보 등 마케팅 목적으로 처리하고자 한다면 개인정보 수집·이용의 별도 동의를 받고 처리해야 한다. 이때, 수집하는 개인정보는 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만 수집하도록 해야 하며, 동의를 받을 때에는 4가지 필수항목(①개인정보의 수집·이용 목적, ②수집하려는 개인정보의 항목, ③개인정보의 보유 및 이용기간, ④동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익 내용)을 구체적으로 명확하게 알려야 한다.

※ 공인중개사가 엑셀, 한글파일로 상담했던 고객 대상 개인정보(이름, 연락처)를 기록하여 관리하고자 하는 경우도 개인정보 수집·이용 동의를 받고 하는 것이 바람직하다.

- 중개 물건 의뢰 상담 시 수집이 가능한 개인정보의 범위

개인정보는 그 목적에 필요한 범위에서 최소한으로 수집하여야 한다. 필요한 범위에서 최소한의 개인정보 수집에 대한 입증책임은 중개사무소에 있다.

- ① 매도자(임대인) 상담 시 수집하는 최소한의 개인정보 항목은 다음과 같음
: (필수 항목) 이름, 연락처, 매물정보(예: 아파트 동·호수, 빌라정보 등)
- ② 매수자(임차인) 상담 시 수집하는 최소한의 개인정보 항목은 다음과 같음
: (필수 항목) 이름, 연락처

[용어 설명]

- * **필수 동의 항목**: 해당 서비스의 본질적 기능을 수행하기 위해 반드시 필요한 정보
 - 본질적 기능은 중개사무소가 해당 서비스 제공 과정에서 업무처리에 반드시 필요한 기능
 - 고객에게 필수적 동의 요구 가능
 - 고객이 필수 동의 항목에 동의하지 않으면 서비스를 제공 받을 수 없음
- * **선택 동의 항목**: 중개사무소의 필요에 의하거나 추가적인 서비스를 위해 필요한 정보
 - 고객이 동의 여부 선택 가능
 - 중개사무소는 선택 동의 항목에 동의하지 않는다고 해서 서비스 이용을 거부해서는 안 됨

나. 중개 물건 의뢰 전화 상담 시

중개사무소가 중개 물건 의뢰를 전화로 상담하는 경우 단순 상담만을 위한 목적이라면 방문 상담과 동일하게 최소한의 개인정보(이름, 연락처)는 동의 없이 수집이 가능하다. 이 또한 상담이 종료되었거나 계약으로 진행이 되지 않는다면 개인정보는 즉시 삭제해야 한다.

추가적으로, 중개사무소가 전화로 상담한 고객을 대상으로 수집한 정보를 향후 매물 홍보 등 마케팅 목적으로 처리하고자 한다면 개인정보 수집·이용의 별도 동의를 받고 처리해야 한다. 이때, 전화 상담의 경우는 문서 등으로 개인정보 수집에 대한 동의를 받을 수 없기 때문에 녹음 등의 방법으로 개인정보 수집 동의를 안내하고 동의를 받는 것이 바람직하며, 녹음이 불가능 한 경우 이후에라도 개인정보 수집·이용에 대한 동의서를 받아야 한다.

[예시] 전화를 통한 상담 시 개인정보 수집·이용 동의 수집

- ○○중개사무소는 고객의 상담 내용을 확인하고 상담 결과를 회신하기 위하여 고객의 이름, 연락처, 이메일을 수집하고 있으며, 전화를 통한 상담 및 수집 동의의 경우에는 통화내용을 녹음합니다. 고객께서 개인정보 수집에 대한 동의를 하시지 않는 경우에는 상담신청을 할 수 없습니다. 이상의 내용을 충분히 이해하시며, 개인정보 수집 및 녹취에 대한 동의를 하십니까? 동의를 하시지 않는 경우에는 상담을 하실 수 없습니다.
- 개인정보 수집에 대한 동의한 경우 : 개인정보는 상담 결과를 회신할 때까지 보유합니다. 다만, 불만 및 분쟁처리에 관한 내용인 때에는 3년간 보유합니다. 이상의 내용을 충분히 이해하셨습니까?

(2) 매도인(임대인) 중개 물건 등록 의뢰 시 개인정보 수집

매도인(임대인)이 중개 물건 등록을 의뢰하는 경우, 중개사무소가 매물 등록을 위해 고객의 정보를 수집하는 경우는 최소한의 개인정보(이름, 연락처, 매물정보)만을 수집하도록 해야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 매물 등록 시 매도인(임대인)의 ‘이름’과 ‘매물정보’를 함께 등록하는 경우라면 등록하는 중개사무소와 등록하는 <u>시스템과의 계약관계가 개인정보 처리 업무 위탁인지 제3자 제공인지 여부를 반드시 확인</u> 해야 한다.	-
☒ 개인정보(매도인 정보)를 제3자 제공하는 경우, 별도 동의를 받도록 한다. ※ 5가지 사항 동의 안내 시 구체적이고 정확하게 안내하도록 해야 함	점검표 6.번

중개사무소가 매도인(임대인)의 중개 물건 정보를 업무관리시스템 등에 등록할 때는 개인을 식별하지 않도록 가급적이면 의뢰인의 매물정보만 등록하여야 한다.

만약, 부동산 거래 정보망시스템 등에 의뢰인의 이름 및 연락처, 매물정보를 함께 등록하는 경우라면 개인정보보호법에 따라 개인정보 제3자 제공 또는 개인정보 위탁인지 여부를 확인하여 법 요구사항에 맞춰 업무를 수행해야 한다.

※ “부동산 거래정보망 시스템 등”은 중개사무소에서 매물정보를 등록하여 관리하는 시스템(한방, 렛츠 등)과 한방, 직방, 다방, 네이버부동산 등 부동산 관련 웹 또는 앱 서비스를 모두 의미하며, 2020년 8월 21일부터 시행되는 공인중개사법 및 시행령 개정에 따라 허위매물에 대한 규제가 강화됨에 따라, 대부분의 거래정보망 및 부동산 매물 홍보 관련 업체에서는 매물의 검증을 위하여 매물정보 등록 시에 의뢰인 정보를 함께 등록하는 것을 권장하고 있음.

※ 한국공인중개사협회가 운영하는 ‘한방부동산거래정보망’의 경우, 2020년 8월 20일부로 제3자 제공 방식에서 개인정보처리 업무 위탁 방식으로 전환되었음.

가. 부동산 거래정보망 시스템 업체와 제3자 제공 계약 시

중개사무소가 부동산 거래정보망 시스템 업체와의 거래를 제3자 제공으로 처리하는 계약을 하여 매도인의 이름, 매물정보를 등록하는 경우라면 매도인에게 개인정보 제3자 제공 동의를 받아야 한다.

개인정보의 제3자 제공 동의를 받을 때에는 5가지 필수항목(①개인정보를 제공받는 자, ②개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적, ③제공하는 개인정보 항목, ④개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간, ⑤동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익 내용)을 구체적으로 명확하게 알려야 한다.

또한 부동산 거래정보망 업체 이외에 다른 업체에 대해서 제3자 제공을 하는 경우에는 각각의 경우에 대하여 개별적으로 동의를 받아야 한다.

[예시]

의뢰인의 매물 정보를 네이버부동산에 등록 시 의뢰인의 ‘이름, 연락처, 매물정보’가 등록되므로 매도인에게 아래와 같이 5가지 사항을 안내하고 제3자 제공 동의를 받아야 한다.

◎ 제3자 제공에 대한 동의 안내 (예시)

- 개인정보를 제공받는 자 : **네이버 부동산 (해당 업체 명)**
- 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 : 매물 등록 및 홍보
- 제공하는 개인정보 항목 : **이름, 연락처, 매물정보**
- 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간 : 매물 거래 완료 시
- 의뢰인은 매물 등록 및 홍보를 위한 네이버 부동산 매물 등록에 대하여 동의를 거부할 수 있습니다. 동의를 거부할 경우 네이버 부동산에 매물을 등록하지 않습니다.

위 제3자 제공에 동의를 하니까? () 예, () 아니오

※ 네이버부동산에 등록하는 부분은 필수사항이 아니므로 의뢰인이 동의를 하지 않는 경우, 중개사무소는 매물을 등록하지 않도록 해야 함.

나. 부동산 거래정보망 시스템 업체와 업무 위탁 계약 시

중개사무소가 부동산 거래정보망 시스템 업체와의 거래를 개인정보처리 업무 위탁으로 계약을 하여 의뢰인의 이름 및 연락처, 매물정보를 등록하는 경우에는 개인정보 수집·이용 동의서에 업무 위탁의 내용을 명시하여 동의를 받을 수 있으며, 별도의 제3자 제공 동의를 받지 않아도 된다.

개인정보 업무 처리 위탁으로 할 경우, 중개사무소는 아래와 같이 개인정보처리 업무 위탁 관리를 수행해야 한다.

[개인정보 업무위탁 관리 방안]

- ① 개인정보 업무위탁 계약서 작성
 - 개인정보보호법 제26조에 근거하여 계약서 반영될 7가지 사항 필수 반영
 - [붙임 1] 개인정보 위탁계약서 참조
- ② 개인정보처리방침에 공개
 - 수탁사명, 업무위탁 내용을 공개
- ③ 개인정보 업무위탁 업체 관리감독
 - 개인정보 업무위탁 업체 직원 개인정보보호 교육 받도록 해야 함
 - 업무처리를 위해 제공된 개인정보에 대하여 안전하게 처리하는지에 대하여 주기적 관리감독
- ④ 계약 종료 후 개인정보 파기 확인

[참고] ‘개인정보 제3자 제공’과 ‘개인정보 처리업무 위탁’의 구분

- ▶ 제3자 제공과 업무 위탁은 개인정보가 다른 자에게 이전된다는 측면에서 같지만, 개인정보 이전 목적, 관리·감독 등 법적 관계에 있어서 차이가 있음
- ▶ 업무 위탁의 경우 개인정보처리자의 업무처리 범위 내에서 개인정보 처리가 행해지고 위탁자인 개인정보처리자의 관리·감독을 받는 반면, 제3자 제공은 제3자의 이익을 위해서 개인정보 처리가 행해지고 제3자가 자신의 책임 아래 개인정보를 처리하게 됨
- ▶ 업무 위탁의 경우 수탁자에게 개인정보가 이전되어도 개인정보에 대한 개인정보처리자의 관리·감독이 이루어지는 반면, 제3자 제공은 일단 개인정보가 제3자에게 제공되고 나면 개인정보처리자의 관리·감독권이 미치지 못함

구분	제3자 제공	개인정보 처리업무 위탁
예시	사업제휴	배송업무, 텔레마케팅 업무 위탁
이전의 목적	제3자의 이익을 위하여	위탁자의 이익을 위하여 처리
예측 가능성	정보주체가 사전에 예측하기 어려움	정보주체가 사전 예측 가능
이전의 방법	제공목적 등 고지 후에 정보주체의 동의 획득	- 원칙 : 위탁사실 공개 - 예외(마케팅 업무 위탁) : 위탁사실 고지
관리·감독 책임	제공받는 자의 책임	위탁자의 책임
손해배상 책임	제공받는 자가 부담	위탁자 부담 (사용자 책임)

(3) 고객의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있는 경우

중개사무소는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용·제공 가능하다.

이 때, 다음 사항을 고려하여야 한다.

- ① 개인정보를 추가적으로 이용·제공하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- ② 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 이용·제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- ③ 개인정보의 추가적 이용·제공이 정보주체 이익을 부당하게 침해하는지 여부
- ④ 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

(4) Q&A

Q-1	오프라인 상담 또는 계약 시 개인정보수집 동의를 받는 방법을 알려주었으면 합니다.
A-1	개인정보 수집 동의는 아래의 사항을 고려하여 받으면 됩니다. 1) 동의 안내 4가지 ① 개인정보의 수집·이용 목적 ② 수집하려는 개인정보의 항목 ③ 개인정보의 보유 및 이용기간 ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용 2) 동의 안내할 때 개인정보보호법 제22조제2항 적용 - 글자크기는 9point 이상 작성 - 개인정보의 보유 및 이용기간, 개인정보 항목(민감정보, 고유식별정보), 개인정보를 제공받는 자, 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적은 글자 크기보다 20%이상 크게 작성하고 진하게, 밑줄 또는 색깔로 구분해야 함 3) 동의 안내 시 구분동의 고려 - 필수사항 동의, 선택사항 동의, 고유식별정보 처리 동의, 민감정보 처리 동의, 제3자 제공 동의 등 구분하여 각각 동의를 받아야 함
Q-2	중개 업무를 진행하다보면 특정 상황에서 사전 동의를 받지 못하는 경우가 종종 있습니다. 반드시 사전 동의만 가능한지요? 사후 동의 등의 규정은 없는지, 없다면 관련 규정을 마련할 의사가 있는지 궁금합니다.
A-2	개인정보보호법 제15조제1항에 정보주체에게 동의를 받도록 하는 경우는 정보주체의 개인정보를 처리하는 내용을 명확히 알고 동의를 받도록 하는 것을 목적으로 합니다. 따라서 사전에 동의를 받고 처리하는 것이 바람직합니다. 사전에 동의를 받을 수 없는 부득이한 경우라면 개인정보 수집에 대한 동의 내용을 알리고, 정보주체가 인지하도록 하고 가능한 빠른 시점에 동의를 받는 것이 타당합니다. 그러나 이런 부득이한 경우에 대한 처리 방법은 권장하지 않습니다.
Q-3	중개사무소에 방문한 고객 대상으로 마케팅 활용 동의를 받아 매물에 대한 광고성 정보를 제공해도 문제가 되나요?
A-3	개인정보보호법 제22조에 근거하여 개인정보 수집 및 이용 동의와 구분하여 마케팅 활용 동의를 받았다면 문제가 없다고 판단됩니다.
Q-4	매물 상담만하고 계약까지 진행되지 않는 고객에 대한 정보는 지체 없이 파기해야 하나요? 핸드폰에 저장되어 있는 정보도 파기해야 하나요?
A-4	매물 상담만하고 계약까지 진행되지 않는 고객은 그 시점으로 업무의 목적이 달성 되었다고 판단되므로 지체 없이 파기하는 것 바람직합니다. 또한, 해당 고객 정보가 공인중개사 핸드폰에 저장되어 있다면 핸드폰에서 삭제하여야 합니다.

3. 계약 체결

(1) 부동산 거래정보망 시스템 거래 정보 등록

중점 확인 사항	점검 항목
☑ 거래가 성사되어 부동산 거래정보망 시스템에 거래 정보를 등록(계약서 작성 등)하는 경우 시스템 업체와 중개사무소와의 계약관계가 개인정보 위탁인지 제3자 제공인지 여부를 반드시 확인해야 함	-
☑ 부동산 거래정보망 시스템 업체와의 계약관계가 개인정보 위탁이라면, - 개인정보 위탁계약서 작성 - 업무시스템 업체에 대한 관리감독 수행 - 개인정보처리방침 업무시스템 업체 명, 위탁내용 공개 ※ 주민등록번호는 암호화하여 저장되도록 해야 함	점검표 10.번 점검표 11.번 점검표 12.번
☑ 부동산 거래정보망 시스템 업체와의 계약관계가 개인정보 제3자 제공인 경우라면, 개인정보 제3자 제공 동의를 반드시 받아야 함 ※ 주민등록번호는 거래정보망 시스템에 등록되지 않도록 해야 함 ※ 개인정보는 최소한의 개인정보만 제공되도록 해야 함	점검표 6.번
☑ 부동산 거래정보망 시스템에 대한 개인정보의 안전성 확보조치 기준을 준수하도록 기술적 보호조치를 하여야 한다.	점검표 22~35.번

중개사무소 대부분 부동산 거래정보망 업체와 계약하여 거래정보망을 통해 거래가 성사된 의뢰인 정보를 등록하고, 계약서를 작성·관리하고 있으므로, 중개사무소는 부동산 거래정보망 업체와의 계약관계가 개인정보 위탁인지 또는 제3자 제공인지 여부를 반드시 확인하여 관련 법령의 요구 사항에 맞춰 업무를 수행해야 한다.

가. 부동산 거래정보망 시스템 업체와의 계약관계가 개인정보 위탁인 경우

중개사무소는 거래정보망 업체에 대하여 개인정보보호법 제26조에 따른 개인정보 위탁에 대한 법적 요구사항을 준수하여야 한다. 따라서, 중개사무소는 거래정보망 업체에 대하여 아래와 같이 개인정보 업무위탁 관리를 수행해야 한다.

[개인정보 업무위탁 관리 방안]

- ① 개인정보 업무위탁 계약서 작성
 - 개인정보보호법 제26조에 근거하여 계약서 반영될 7가지 사항 필수 반영
 - [붙임 1] 개인정보 위탁계약서 참조
- ② 개인정보처리방침에 공개
 - 수탁사명, 업무위탁 내용을 공개
- ③ 개인정보 업무위탁 업체 관리감독
 - 개인정보 업무위탁 업체 직원 개인정보보호 교육 받도록 해야 함
 - 업무처리를 위해 제공된 개인정보에 대하여 안전하게 처리하는지 주기적으로 관리감독
- ④ 계약 종료 후 개인정보 파기 확인

나. 거래정보망 시스템 업체와의 계약관계가 개인정보 제3자 제공인 경우

중개사무소는 거래정보망 사용과 관련하여 개인정보보호법 제17조에 따른 개인정보의 제3자 제공에 대한 별도의 동의를 반드시 받아야 한다.

이 경우 거래정보망에 매도인, 매수인의 생년월일까지 등록은 가능하지만 주민등록번호는 등록하지 않도록 주의해야 한다. 주민등록번호는 정보주체의 동의를 받았더라도 법률 상 허가된 경우를 제외하고는 처리할 수 없음으로 이를 수집하거나 등록하여서는 안 된다.(근거: 개인정보보호법 제24조의2)

개인정보의 제3자 제공 동의를 받을 때에는 5가지 필수항목(①개인정보를 제공받는 자, ②개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적, ③제공하는 개인정보 항목, ④개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간, ⑤동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익 내용)을 구체적으로 명확하게 알려야 한다.

[개인정보 제3자 제공 동의 획득 시 필수 안내 사항]

- ① 개인정보를 제공받는 자
(예 : 거래정보망 시스템 OO업체)
- ② 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
(예 : 거래정보 시스템 등록 관리)
- ③ 제공하는 개인정보의 항목
(예 : 매물정보, 매도인(이름, 주소, 휴대폰번호, 연락처), 매수인(이름, 주소, 휴대폰번호, 연락처))
- ④ 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간
(예 : 5년)
- ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

(2) 계약 체결

공인중개사법 제26조에 근거하여 중개사무소는 중개대상물에 관하여 중개가 완성된 때에는 동법 시행령 제22조에 정하는 바에 따라 거래계약서를 작성하여 거래당사자에게 교부하고 동법 시행령 제22조에 정하는 기간(5년) 동안 그 원본, 사본 또는 전자문서를 보존하여야 한다.(공인중개사법 제26조)

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 거래계약서 작성 시 매도인 및 매수인에게 받는 증빙서류(주민등록증 복사본, 인감증명서)를 최소화하여야 함 ※ 주민등록증 복사 시 사진, 유효기간 등은 가급적 수집되지 않도록 조치해야 함 ※ 그 외 증빙서류가 필요한 경우는 중개사무소가 입증해야 함	점검표 4.번
☒ 거래계약서 작성 시 매도인 및 매수인의 계약에 필요한 최소한의 개인 정보만 수집하도록 해야 함. 추가 정보를 수집하는 경우 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 받아야 함 ※ 매도인 및 매수인에 대한 최소한의 개인정보는 ‘이름’, ‘연락처(휴대폰번호)’, ‘주소’, ‘주민등록번호’ 임 ※ 주민등록번호는 공인중개사법 시행령 제37조의2 제11호에 근거하여 수집이 가능함	점검표 5.번
☒ 거래계약서 교부이외에 중개사무소에서 매도인 및 매수인 정보를 바탕으로 마케팅, 광고 등 홍보 목적으로 사용하고자 한다면 반드시 별도 동의를 받아야 함	점검표 7.번
☒ 거래계약서를 출력하여 거래당사자에게 교부하고 원본, 사본 또는 전자문서는 안전하게 보관하도록 해야 함	점검표 13.번 점검표 14.번 점검표 18.번
☒ 거래계약서는 5년이 지나면 지체 없이(5일 이내) 파기해야 함 ※ 거래계약서 원본, 사본, PC에 저장되어 있는 전자파일, 거래정보망 시스템에 저장되어 있는 전자파일 모두 파기하도록 해야 함	점검표 15.번

가. 거래계약서 작성 시 개인정보 수집

- 계약 체결(거래계약서) 시 개인정보 수집

중개사무소는 거래계약서 작성하면서 계약서 내 작성되는 매도인 및 매수인의 개인정보를 처리할 수 있다.

이 경우 공인중개사법 제26조에 근거하여 계약 체결이나 이행을 위해 필요한 개인정보는 정보주체에 대한 고지·동의 없이도 개인정보를 수집할 수 있다. 단, 필요한 최소한의 개인정보만 수집되도록 해야 한다.

- ① 거래계약서 작성 시 최소한의 개인정보는,
 - (매도인 정보) 이름, 연락처(휴대폰번호), 주소, 주민등록번호
 - (매수인 정보) 이름, 연락처(휴대폰번호), 주소, 주민등록번호
 ② 최소한의 개인정보 이외의 추가적인 개인정보를 수집하는 경우라면, 고객에게 별도 개인정보 동의를 받아야 함
 ※ 주민등록번호는 공인중개사법 시행령 제37조의2 제11호에 근거하여 수집 가능함

※ 다만, 중개사무소는 계약 미체결 시에는 수집한 개인정보는 즉시 파기하여야 함

거래계약서 작성 시 매도인(임대인) 및 매수인(임차인)의 진위 확인 등을 위해 주민등록증 사본, 인감증명서 등 서류를 받을 경우에 거래계약서 작성에 반드시 필요한 사항인지 확인해보아야 한다. 특히, 주민등록증 사본의 경우 사진, 유효기간 등 불필요한 개인정보는 수집하지 않도록 하는 것이 바람직하다. 따라서 거래계약서와 함께 추가적으로 받는 서류에 대하여 최소한의 개인정보 수집이라는 측면에서 중개사무소는 이를 입증하도록 해야 한다.

만약 최소한의 개인정보라고 보기 어려운 경우는 아래와 같이 개인정보 수집·이용 동의를 받도록 해야 한다.

- 최소한 개인정보 외 추가 개인정보 수집

거래계약서 작성 시 추가 서류를 받을 경우에는 개인정보에 대하여는 동의를 받는 것이 바람직하다.

개인정보의 수집·이용을 위하여 동의를 받을 때에는 4가지 필수항목 (①개인정보의 수집·이용 목적, ②수집하려는 개인정보의 항목, ③개인정보의 보유 및 이용기간, ④동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익 내용)을 구체적으로 명확하게 알려야 한다.

또한, 계약서 작성 이외에 마케팅, 광고 등을 목적으로 수집한 개인정보를 사용하고자 하는 경우에는 별도 동의를 받아야 한다.

나. 거래계약서 안전한 보관 및 관리

- 거래계약서 원본 또는 사본 문서로 보관 시

거래계약서에는 매도인 및 매수인의 주민등록번호가 기록되어 있으므로 원본 또는 사본 문서를 보관할 때에는 잠금장치가 되어 있는 캐비닛 등 안전한 장소에 보관해야 한다.

또한, 거래계약서를 스캔하여 보조저장매체(이동형 하드디스크, USB메모리, SSD 등)에 보관할 때에도 잠금장치가 되어 있는 캐비닛 등 안전한 장소에 보관해야 한다.

- 거래계약서를 PC에 전자파일로 보관 시

거래계약서를 PC에 사용프로그램(한글, 워드 등)의 전자파일로 작성하여 보관하는 경우 주민등록번호가 기록되어 있으므로 반드시 해당 전자파일은 암호화하여 관리하여야 한다.

암호화 하는 방법으로는 사용프로그램(한글, 워드 등)에서 제공하는 비밀번호 설정 기능을 사용하여 암호화를 적용하거나 안전한 암호화 알고리즘을 이용하는 소프트웨어를 사용하여 암호화해야 한다.

※ 중개사무소의 업무용 PC는 인터넷 사용 등 여러 가지 용도로 사용되어 바이러스와 같은 악성프로그램 감염 위험성이 크므로 가급적 거래계약서와 관련된 파일은 저장하지 않도록 하는 것이 바람직함

- 거래계약서를 거래정보망 시스템에 DB로 보관 시

거래계약서를 거래정보망 시스템(한방, 랫츠 등)의 DB로 보관하는 경우 제3자 제공에 대한 동의 획득 또는 업무 위탁에 대한 고지 이외에도 개인정보의 안전성 확보조치 기준, 기술적 관리적 보호조치 기준에 요구하는 요구사항을 준수하여 안전하게 관리되도록 해야 한다.

또한, 중개사무소와 거래정보망 시스템 업체의 계약이 개인정보 위탁으로 처리되어 거래정보망 시스템 DB에 매도인, 매수인의 주민등록번호가 저장되어 있다면 이는 반드시 안전한 암호화 알고리즘을 적용하여 암호화하여 저장되어야 한다.

[공인중개업무 유형에 따른 개인정보 수집이용 및 제3자 제공 동의 필요 여부]

구분	업무 처리	처리 목적	수집 이용 동의	제3자 제공 동의	비고
거래정보망 시스템 이용 안함	온라인 광고 (네이버, 다음, 직방 등 게재)	매물 등록을 통한 광고 (의뢰자 개인정보를 등록하는 경우)	○	○	의뢰자 개인정보의 제공 없이 매물 정보만 등록하는 경우는 동의 받지 않아도 됨을 권고
	오프라인 광고 (교차로, 벚룩시장, 전단지 게재 등)		○	○	
	계약서 작성(수기)	매물 광고 없이 계약서 작성 및 관리만 하는 경우	X	X	추가 서류 (주민등록증 사본 등)를 받을 경우 동의 받을 것
	계약서 작성(PC)		X	X	암호화로 안전하게 저장
거래정보망 시스템 이용함 (계약관계: 위탁)	계약서 작성	계약서 작성 및 관리만 하는 경우	X	X	추가 서류 (주민등록증 사본 등)를 받을 경우 동의 받을 것
	매물 광고	매물 등록을 통한 광고 (의뢰자 개인정보를 등록하는 경우)	○	○	
거래정보망 시스템 이용함 (계약관계: 제3자 제공)	계약서 작성	계약서 작성 및 관리만 하는 경우	○	○	추가 서류 (주민등록증 사본 등)를 받을 경우 동의 받을 것
	매물 광고	매물 등록을 통한 광고 (의뢰자 개인정보를 등록하는 경우)	○	○	
공통 사항	계약 이외의 고객관리 활동	마케팅, 홍보를 위한 중개사무소 자체 활용	○	X	다른 업체에 제공하는 경우는 제3자 제공 동의 받을 것
	부가 서비스 연계	대출 상담, 인테리어 업체, 이사업체 등에 정보 제공	○	○	해당 서비스는 선택사항이므로 고객이 동의에 거부할 수 있음

(3) Q&A

Q-1	거래정보망 시스템 이용 시 공인중개사 시스템이 아니라 외부 업체 시스템을 비용을 지불하고 이용하는데, 개인정보 업무처리 위탁일 경우, 수탁사 관리방법을 구체적으로 알려주었으면 합니다.
A-1	개인정보보호법 제26조제4항은 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지 감독하여야 한다고 되어 있습니다. 따라서, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지 여부를 관리하고 감독하기 위한 구체적인 방법은 위탁자의 업무 특성에 맞게 수립하는 것이 바람직합니다. 일반적으로 관리감독의 정확성 및 효과성을 높이기 위해서는 직접 방문하여 감독하는 것이 바람직합니다.
Q-2	개인정보 수집·이용 동의서는 매도인, 매수인 또는 임대인, 임차인 1인당 각각 작성하여야 하나요?
A-2	개인정보 수집·이용 동의서는 정보주체(매도인, 매수인 또는 임대인, 임차인)의 개인정보를 수집하고 이용하는 부분에 대한 동의를 받는 것이므로 각자에게 동의를 받아야 합니다. 추후, 동의했는지 여부를 모를 수 있으므로 동의서 사본을 정보주체(매도인, 매수인 또는 임대인, 임차인)에 주는 것도 권장합니다.
Q-3	거래계약서 특약사항에 개인정보 수집·이용 동의서를 표기하여 받아도 되나요?
A-3	개인정보 수집·이용 동의 시 4가지 필수 고지사항(① 개인정보의 수집이용 목적, ② 수집하려는 개인정보의 항목, ③ 개인정보의 보유 및 이용기간, ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용)을 명시하여 동의를 받아야 하므로, 거래계약서 특약사항에 기재하기는 어려움이 있을 것 같습니다. 따라서, 별도의 개인정보 수집·이용 동의서 양식을 작성하여 받는 것이 보다 효율적이라 생각합니다.
Q-4	정보주체(고객)가 개인정보 제3자 제공에 동의하지 않는 경우는 어떻게 되나요?
A-4	고객이 제3자 제공에 동의하지 않을 경우 고객의 개인정보(이름, 매물정보)가 제공되는 온라인 매물등록 사이트(예, 네이버부동산, 다음, 직방 등)에 매물 등록을 할 수 없으며, 대출 상담, 이사, 인테리어 업자 등 제3의 업체에게 고객 정보를 제공해서는 안 됩니다.

4. 사후 처리

(1) 부동산거래관리시스템 거래내역 신고

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 근거하여 거래계약의 체결일부터 30일 이내 신고하여야 함 - 거래계약서에 있는 모든 내용을 등록해야 함	점검표 9번
☒ 중개사무소가 부동산 거래신고 시 거래계약 정보를 부동산 거래관리 시스템에 제3자 제공함으로 거래당사자에게 고지하는 것이 바람직함 - 개인정보보호법 제17조 제1항 제2호에 근거, 동의 없이 제공 가능	점검표 9번

가. 거래계약 신고에 관한 고지 방법

중개사무소는 거래계약의 체결일로부터 30일 이내 관할 관청 또는 부동산거래관리시스템을 통하여 거래 신고하여야 함으로, 계약서에 포함되어 있는 거래당사자의 개인정보를 제3자 제공하게 된다. 이는 부동산거래신고등에관한법률에 따른 의무를 준수하기 위한 사항으로 개인정보보호법 제17조 제1항 제2호에 의거 정보주체의 동의 없이 제공이 가능하다.

하지만 부동산거래관리시스템에 계약서에 작성된 개인정보 및 매물정보가 모두 기록되므로 거래당사자가 충분히 알 수 있도록 아래와 같이 고지하는 것이 바람직하다.

[부동산거래관리시스템 신고 내역 고지 방법]

부동산 거래 내역에 대하여 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조에 근거하여 신고해야 함을 아래와 같이 고지합니다.

- ① 개인정보 처리 목적
 - 부동산 거래신고 등에 관한 법률 준수
- ② 개인정보 항목
 - 매도인(매수인)의 성명, 주민등록번호, 주소, 연락처, 국적
 - 거래대상 물건 정보 : 소재지, 면적, 거래금액 등의 매물정보
- ③ 처리 근거
 - 부동산 거래신고 등에 관한 법률 제3조

(2) 개인정보처리방침 공개

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 중개사무소 사무실에 개인정보처리방침을 작성하여 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 공개해야 함 - [붙임 2] 개인정보처리방침 예문 참조	점검표 10번

개인정보처리방침은 개인정보처리자가 개인정보처리에 관한 자신의 내부 방침을 정해 공개한 자율규제로서, 개인정보처리에 관한 투명성을 높일 수 있으며, 정보주체는 자신의 개인정보를 어떻게 처리하고 있는지를 비교·확인할 수 있다.

중개사무소는 개인정보보호법 제30조제1항에 정한 다음과 같은 필수사항을 포함한 개인정보처리방침을 수립하여 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 인터넷 홈페이지의 첫 화면 또는 중개사무소의 보기 쉬운 장소에 지속적으로 게시하여야 한다.

개인정보처리방침에 포함 되어야 하는 필수 사항
1. 개인정보의 처리목적 2. 개인정보의 처리 및 보유기간 3. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 정함.) 4. 개인정보처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 정함.) 5. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항 6. 개인정보보호책임자의 성명 또는 개인정보보호업무 및 관련 고충사항을 처리하는 부서의 명칭과 전화번호 등 연락처 7. 인터넷 접속정보파일 등 개인정보를 자동으로 수집하는 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항(해당하는 경우에만 정함.) 8. 처리하는 개인정보의 항목 9. 개인정보 파기에 관한 사항(보존하여야 하는 경우 그 근거와 개인정보 항목) 10. 개인정보의 안전성 확보조치에 관한 사항 11. 정보주체의 권리 침해에 대한 구제 방법 12. 개인정보의 열람 청구를 접수·처리하는 부서 13. 개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항 14. 개인정보의 추가적인 이용·제공에 관한 판단 기준(해당하는 경우에만 정함.) 15. 국내대리인 지정에 관한 사항(해당하는 경우에만 정함.) ▶ 위반 시, 1천만 원 이하 과태료 부과(개인정보보호법 제75조 제3항 제7호) ▶ 제3자 제공 또는 위탁이 존재하는 경우, 제공 받는 자 또는 수탁자의 명칭 및 관련 사항은 빠짐없이 공개되어야 함

다만, 인터넷 홈페이지에 공개할 수 없는 경우 다음과 같이 다른 방법으로 공개할 수 있다.

- ▶ 사업장·영업소·사무소·점포 등의 보기 쉬운 장소에 게시
- ▶ 관보 또는 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
- ▶ 이용자에게 배포하는 각종 소식지에 포함하여 연 2회 이상 발행
- ▶ 계약서 등에 실어 발급하는 방법

(3) 개인정보의 이용내역 통지 의무

(중개사무소가 정보통신서비스 제공자등*에 해당하는 경우)

* 정보통신서비스 제공자 및 그로부터 개인정보를 제공받은 자

중개사무소가 정보통신서비스 제공자등에 해당하는 경우 (1)전년도 말 기준 직전 3개월간 개인정보가 저장·관리되고 있는 이용자 수가 일일평균 100만 명 이상이거나 (2)정보통신서비스 부문 전년도 매출액이 100억 원 이상인 중개사무소는 수집한 고객의 개인정보의 이용내역(제공 내역 포함)을 주기적으로 이용자에게 연 1회 이상 통지하여야 한다.

다만, 연락처 등 이용자에게 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

이 때 고객에게 통지하여야 하는 개인정보의 종류는 다음과 같다.

- (1) 개인정보의 수집·이용 목적과 그 개인정보의 항목
- (2) 개인정보를 제공받은 자와 제공한 개인정보의 항목

(4) 손해배상책임 보장제도에 따른 보험 등 가입 의무

(중개사무소가 정보통신서비스 제공자등에 해당하는 경우)

중개사무소가 정보통신서비스 제공자등에 해당하는 경우에는 개인정보 보호법 제39조의9(손해배상의 보장)가 적용된다.

※ 개인정보 손해배상책임 보장제도 안내서 참고

<참고> 중개사무소가 ‘정보통신서비스 제공자등’에 해당하는 경우

◆ ‘정보통신서비스 제공자’란 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 의미

- ① 전기통신사업자(전기통신사업법 제2조제8호)
- ② 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무(유선·무선·광선·그밖에 전자적 방식으로 부호·문언·음향·영상을 송신·수신)를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자

⇒ 중개사무소가 인터넷·모바일 상에 영리 목적으로 웹사이트·앱·블로그 등을 운영하며 고객의 정보를 보유한 경우에는 정보통신서비스 제공자에 해당함

(5) Q&A

Q-1	개인정보처리방침은 공인중개사 사무실 어디에 비치하면 좋나요?
A-1	개인정보처리방침은 홈페이지를 운영하는 경우 지속적으로 게재하거나 공인중개사 사무실 내 고객들이 쉽게 확인할 수 있는 곳에 게시하여야 합니다. 일반적으로 사무실 내 게시판이 있다면 출력하여 언제든지 확인할 수 있도록 부착해 놓거나 상담하는 책상에 비치해 놓고 쉽게 확인할 수 있도록 하는 것이 바람직합니다.
Q-2	관할지역 관청(시·군·구청)에서 지도·단속 시 개인정보보호와 관련된 사항도 단속 대상이 되는지 궁금합니다.
A-2	관할지역 관청(시·군·구청)에서 지도·단속 활동 시 중개 업무만 점검 대상이 됩니다. 개인정보보호는 보호위원회 소관이므로 개인정보 관련 단속은 보호위원회에서 별도 단속을 하게 됩니다. 만약, 중개사무소에 개인정보 유출이 되었거나 유출의 위험성이 있다고 판단된다면 보호위원회는 언제든지 개인정보보호를 위해 단속할 수 있고, 단속 시 개인정보보호법 위반 사항이 발견된다면 과태료가 부과될 수 있습니다. 참고로, 개인정보보호위원회에서는 개인정보보호 상시 점검반을 구성하여 개인정보를 대량으로 취급하는 기관·기업에 대한 실태 점검을 강화하고 있으며, 민간 기업이 자율적으로 개인정보보호 의무 준수 및 보호 역량을 강화할 수 있도록 개인정보보호 실천협의회를 구성, 운영 중에 있습니다.

5. 서비스 이용 종료

(1) 고객 개인정보 파기

중개사무소는 보유기간 경과(예: 법정 보유기간 종료 등), 처리목적 달성(예: 상담 종료 등), 사업 종료(업무 종료 포함), 회원탈퇴, 동의철회 등의 경우에 지체 없이 다음의 절차와 방법에 따라 개인정보를 파기하여야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 중개사무소는 서비스가 종료되거나, 처리 목적이 달성된 고객정보에 대하여 파기하여야 한다. - 서류로 보관하는 고객정보 파기 - 스캔 등 전자파일로 변환한 고객정보 파기 - 거래정보망 시스템에 저장된 고객정보 파기 - 개인정보 업무 위탁하고 있는 업체 등에서 보유하는 고객정보 파기	점검표 15.번

가. 원칙적인 파기의무

중개사무소는 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이(5일 이내) 개인정보를 파기(삭제)하여야 한다.

- 파기대상

중개사무소는 목적이 달성하거나 보유기간이 지나 파기 대상인 고객의 개인정보는 아래와 같다.

구분	대상	보유기간
문서	거래계약서	5 년
	중개대상물 확인·설명서	3 년
전자파일	스캔 거래계약서 고객정보파일	5 년
	PC 저장 거래계약서	5 년
시스템 DB	거래정보망 시스템 내 계약정보	5 년

- 파기방법 및 절차

중개사무소는 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보에 대한 파기 방법은 아래와 같다.

구분	파기 방법
문서	파쇄기 또는 소각을 통한 파기 수행 파쇄업체를 통한 파기 수행 ※ 파쇄업체를 통한 개인정보 파기는 개인정보 업무 위탁 계약을 작성하여야 함
전자파일	개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 파기 수행 ※ 전용 소자장비를 이용하여 삭제하거나, 로우 레벨(low-level) 포맷, 덮어쓰기로 2~3회 수정 저장하는 방법 등으로 처리 후 파기
시스템 DB	

(2) 분리 보관

중개사무소는 보유기간 경과, 처리목적 달성, 사업 종료, 회원탈퇴, 동의철회 등의 경우에도 다른 법령에 따라 보관하여야 할 경우는 다른 법령에서 보관하도록 하는 기간 동안 파기하지 않고 보관할 수 있다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 중개사무소에서 보유하고 있는 개인정보 중 다른 법령에 따라 분리하여 보관하는 개인정보가 무엇인지 확인하여 관리하도록 한다.	점검표 15.번
☒ 다른 법령에 따라 파기하지 않고 보관해야 하는 경우는 보관하고 있는 개인정보와 분리하여 보관하도록 한다.	점검표 15.번

가. 보관방법

중개사무소는 다른 법령에 따라 보관하여야 할 경우 해당 개인정보(또는 파일)를 다른 개인정보와 분리하여 보관하여야 한다.

나. 다른 법령에 따른 개인정보 보존 근거(예시)

개인정보의 종류/내용	근거법령	보존기간
전자금융거래기록	전자금융거래법 제 22조제1항	5년
모든 거래에 관한 장부 및 증거서류(납세자)	「국세기본법」 제 85조의3	5년
상업 장부와 영업에 관한 중요서류 • 상업 장부 - ① 회계장부, ② 대차대조표 • 영업에 관한 중요서류 - ① 주식회사에서 작성하는 주주총회 및 이사회 의사록, ② 감사가 작성하는 감사보고서, 감사록, ③ 주주명부	「상법」 제33조제1항	10년
전표 또는 이와 유사한 서류		5년
표시·광고에 관한 기록	「전자상거래 등에 서의 소비자보호에 관한 법률」 제6조, 시행령 제6조	6개월
계약 또는 청약철회 등에 관한 기록		5년
대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록		5년
소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록		3년
1. 통신과금서비스를 이용한 거래의 종류 2. 거래금액 3. 통신과금서비스를 통한 구매·이용의 거래 상대방(통신과금서비스를 이용하여 그 대가를 받고 재화 또는 용역을 판매·제공하는 자를 말한다) 4. 거래일시 5. 대금을 청구·징수하는 전기통신역무의 가입자번호 6. 해당 거래와 관련한 전기통신역무의 접속에 관한 사항 7. 거래의 신청 및 조건의 변경에 관한 사항 8. 거래의 승인에 관한 사항 9. 그 밖에 과학기술정보통신부장관이 정하여 고시하는 사항	「정보통신망 이용 및 정보보호에 관 한 법률 시행령」 제66조의7	1년 (건당 거래 금액 이 1만원을 초과 하는 거래인 경 우에는 5년)
장부 및 증거서류	「지방세기본법」 제44조	5년
법 제2조제11호가목부터 라목까지 및 바목에 따른 통신사실확인자료	「통신비밀보호 법」 제15조의2, 시 행령 제41조	12개월
위의 자료 중 시외·시내전화역무와 관련된 자료인 통신사실확인자료		6개월
법 제2조제11호마목 및 사목에 따른 통신사실확인자료(컴퓨터통신 또는 인터넷의 로그기록자료, 정보통신기기의 위치를 확인할 수 있는 접속지 추적자료)		3개월

(3) Q&A

Q-1	거래계약서에 개인정보가 기록되어 있으므로 보유기간은 얼마동안 해야 하나요?
A-1	공인중개사법 시행령 제22조에 따라 거래계약서는 5년간 보관하도록 규정하고 있으므로 수집된 개인정보는 5년 동안 안전하게 보관하시고 그 후 지체 없이 파기해야 합니다.
Q-2	정보통신 등 전자적인(이메일, 웹FAX 등) 정보 수집 및 제공에는 과정 상 어디든 정보가 남아 있을 거 같은데 문제가 없나요?
A-2	본 가이드에서 개인정보를 전자적으로 처리하면서 남아 있을 것으로 예상되는 경우는 업무처리 후 즉시 삭제하도록 가이드하고 있습니다. 따라서 이메일, 웹 FAX 등에 남지 않도록 업무 처리 후 즉시 삭제하도록 하는 것이 바람직합니다. (덮어쓰기로 2~3회 수정 저장 후 파기)

6. 기타 사항

(1) 영업 양도 및 합병 등에 따른 개인정보 처리

중개사무소는 영업 양·수도를 통하여 중개사무소를 다른 사람에게 이전하거나, 다른 사람으로부터 이전 받는 경우 다음 사항을 고려하여야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 영업의 전부 또는 일부의 양도·합병 등으로 개인정보를 다른 사람에게 이전하는 경우에는 영업양도자는 해당 사항을 정보주체에게 알려야 한다.	-
☒ 영업양수자는 영업의 양도·합병 등으로 개인정보를 이전받은 경우에 이전 당시의 본래 목적으로만 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있다.	-

가. 개인정보 이전에 따른 고지 의무 (개인정보보호법 제27조)

- 중개사무소가 영업 양·수도를 통하여 개인정보를 이전하고자 하는 경우, 영업양도자는 사전에 정보주체에게 그 내용을 반드시 고지하여야 한다.

※ 영업권을 양수받은 공인중개사 역시 개인정보를 이전받았을 때에는 지체 없이 그 사실을 정보주체에게 알려야 할 의무가 있으나, 영업양도자가 그 이전 사실을 이미 알린 경우에는 예외로 한다.

- 고지 내용에는 3가지 필수항목(①개인정보 이전 사실, ②개인정보를 이전받는 자의 성명, 중개사무소 명, 주소, 전화번호 및 그 밖의 연락처, ③정보주체가 개인정보 이전을 원하지 않는 경우 조치할 수 있는 방법 및 절차)을 포함하여야 한다.

나. 정보주체 고지 방법

- 서면, 전자우편, FAX, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법으로 정보주체에게 고지하여야 한다.
- 과실 없이 정보주체에게 알릴 수 없는 경우에는 해당 사항을 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게재하여야 한다.
- 다만, 인터넷 홈페이지를 운영하지 아니하는 영업양도자의 경우에는 사업장 등의 보기 쉬운 장소에 30일 이상 게시하여야 한다.

[예시] 영업 양도에 따른 개인정보 이전 안내

- 당 ○○공인중개사사무소는 0000년 00월 00일자로 영업에 관한 모든 사항을 양도하여 수집한 개인정보를 아래와 같이 이전하게 되었습니다.
- 양수자 : □□공인중개사사무소(대표 홍길동), 서울시 ○○구 ○○동 123-4
전화 : 02-1111-0001, FAX : 02-1111-0002
- 개인정보 이전을 원하지 않을 경우, 0000년 00월 00일까지
○○공인중개사사무소로 연락주시기 바랍니다. (전화 : 02-1111-1111)

다. 이전받은 개인정보의 활용

- 영업권을 양수받은 중개사무소는 개인정보를 이전받은 경우에 본래의 수집 목적으로만 개인정보를 이용하거나 제3자에게 제공하여야 한다.

(2) 정보주체의 개인정보 열람·정정·파기 요구

중개사무소는 정보주체로부터 자신의 개인정보 처리에 대한 열람과 그 개인정보의 정정 또는 삭제를 요구 받을 경우 다음 사항을 고려하여야 한다.

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 중개사무소는 정보주체가 가지는 권리를 이해하고, 정보주체의 요구에 적절히 대응 할 수 있어야 한다.	-
☒ 정보주체의 요구에도 불구하고 다른 법령에 따라 파기하지 않고 보관해야 하는 경우, 파기하는 개인정보와 분리하여 보관하도록 한다.	-

가. 정보주체의 권리

- 개인정보보호법 제4조에 의거 정보주체는 자신의 개인정보 처리와 관련하여 다음과 같은 권리를 가진다.
 - ① 개인정보의 처리에 관한 정보를 제공받을 권리
 - ② 개인정보의 처리에 관한 동의 여부, 동의 범위 등을 선택하고 결정할 권리
 - ③ 개인정보의 처리 여부를 확인하고 개인정보에 대하여 열람(사본 발급 포함)을 요구할 권리
 - ④ 개인정보의 처리 정지, 정정·삭제 및 파기를 요구할 권리
 - ⑤ 개인정보의 처리로 인하여 발생한 피해를 신속하고 공정한 절차에 따라 구제받을 권리

나. 정보주체의 요구에 따른 개인정보의 열람

- 정보주체는 중개사무소에서 처리하는 자신의 개인정보에 대한 열람을 해당 개인정보처리자(중개사무소)에게 요구할 수 있다.
- 중개사무소는 정보주체로부터 개인정보 열람을 요구받았을 때에는 10일 이내에 정보주체가 해당 개인정보를 열람할 수 있도록 하여야 하며, 해당 기간 내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있을 때에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 그 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 한다.
- 상기 내용에도 불구하고 다음 사항에 해당하는 경우에는 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있다.

- ① 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
- ② 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
- 정보주체의 열람을 연기하거나 열람을 거절하려는 경우에는 열람 요구를 받은 날부터 10일 이내에 연기 또는 거절의 사유 및 이의제기방법을 시행령으로 정하는 열람의 연기·거절 통지서로 해당 정보주체에게 알려야 한다.

■ 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제9호서식]

개인정보 ([] 열람 [] 일부열람 [] 열람연기 [] 열람거절) 통지서 (앞 쪽)

수신자 (우편번호: , 주소:)

요구 내용						
열람 일시			열람 장소			
통지 내용 ([] 열람 [] 일부열람 [] 열람연기 [] 열람거절)						
열람 형태 및 방법	열람 형태	[] 열람·시청	[] 사본·출력물	[] 전자파일	[] 복제물·인화물	[] 기타
	열람 방법	[] 직접방문	[] 우편	[] 팩스	[] 전자우편	[] 기타
납부 금액	①수수료	원	②우송료	원	계(①+②) 원	
	수수료 산정 명세					
사 유						
이의제기방법	※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 적습니다.					

「개인정보 보호법」 제35조제3항·제4항 또는 제5항과 같은 법 시행령 제41조제4항 또는 제42조제2항에 따라 귀하의 개인정보 열람 요구에 대하여 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

발 신 명 의 직인

210mm×297mm[신문용지 54g/㎡]

다. 정보주체의 요구에 따른 개인정보의 정정·삭제

- 중개사무소는 정보주체로부터 개인정보 정정·삭제 요구를 받은 날부터 10일 이내에 해당 개인정보의 정정·삭제 등의 조치를 한 경우에는 그 조치를 한 사실을 해당 정보주체에게 알려야 한다.
- 단, 다른 법령에 특별한 절차가 규정되어 있어 삭제 요구에 따르지 아니한 경우에는 그 사실 및 이유와 이의제기 방법을 시행령으로 정하는 개인정보 정정·삭제 결과 통지서로 해당 정보주체에게 알려야 한다.

■ 개인정보 보호법 시행규칙 [별지 제10호서식]

개인정보 ([] 정정·삭제, [] 처리정지) 요구에 대한 결과 통지서

수신자 (우편번호: , 주소:)

요구 내용	
☐ 정정·삭제 ☐ 처리정지 조치 내용	
☐ 정정·삭제 ☐ 처리정지 결정 사유	
이의제기방법	※ 개인정보처리자는 이의제기방법을 기재합니다.

「개인정보 보호법」 제36조제6항 및 같은 법 시행령 제43조제3항 또는 같은 법 제37조제5항 및 같은 법 시행령 제44조제2항에 따라 귀하의 요구에 대한 결과를 위와 같이 통지합니다.

년 월 일

발 신 명 의 직인

유의사항

개인정보의 정정·삭제 또는 처리정지 요구에 대한 결정을 통지받은 경우에는 개인정보처리자가 '이의제기방법'란에 적은 방법으로 이의제기를 할 수 있습니다.

210mm×297mm [신문용지 54g/㎡]

(3) Q&A

Q-1	중개사무소 영업권을 양수하였는데, 영업양도자가 정보주체에게 개인정보 이전과 관련하여 고지하였는지 알 수 없는 경우에는 어떻게 하나요?
A-1	개인정보 이전의 경우, 영업양도자와 영업양수자 모두가 고지 의무를 가지며, 단 영업양도자가 고지를 한 경우에만 영업양수자가 이를 면할 수 있습니다. 이에 따라, 정보주체에 대한 고지여부를 확실히 알 수 없을 경우에는 양수자가 개인정보 이전에 따른 정보주체에 대한 고지를 수행하여야 합니다.
Q-2	영업권 양도 시, 개인정보 이전에 대한 내용을 홈페이지나 사무소 유리창에 30일 이상 게시만 하면 문제가 없나요?
A-2	관련 법령에 따르면 기본적으로 ‘서면, 전자우편, FAX, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법’으로 정보주체에게 고지하여야 합니다. 홈페이지 게재나 사업장에 안내문을 게시하는 것은 고지가 도달하지 못할 경우의 과실을 막기 위한 추가적인 고지 방법을 의미하는 것으로, 이와 같이 추가적인 안내문을 게시할 경우 기록(화면 캡처, 사진 등)을 남기어 30일 이상 게시하였음을 증빙 할 수 있는 자료를 보관해 두는 것이 바람직합니다.
Q-3	정보주체의 요청이 있는 경우, 개인정보가 포함된 모든 자료를 파기해야 하나요?
A-3	정보주체의 요청에도 불구하고, 공인중개사법 시행령 제22조에 따라 거래계약서는 5년간 보관하도록 규정하고 있으므로 5년 동안 안전하게 보관하시고 그 후 지체 없이 파기해야 합니다.

Ⅲ. 안전성 확보 조치

1. 개요

(1) 원칙

중개사무소는 처리하는 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 않도록 안전성 확보에 필요한 관리적·물리적 및 기술적 안전조치를 하여야 한다.

가이드에서 제시하는 안전조치 사항은 최소한의 기준을 정한 것으로서 중개사무소의 규모 및 유형, 개인정보 보유량 등을 고려하여 스스로의 환경에 맞는 안전조치 기준을 수립하여 시행하여야 한다.

(2) 적용 기준

개인정보의 안전성 확보조치는 중개사무소의 규모 및 유형, 개인정보 보유량에 따라 필수적으로 적용해야 하는 항목이 상이하므로, 중개사무소는 아래 표를 참조하여 어떤 유형에 속하는지를 우선 파악한 후에 필요한 안전조치를 적용하여야 한다.

중개사무소 대부분은 유형1(상시 근무자가 5인 미만이며, 개인정보 수량이 1만 명 이하)에 해당하며, 중개법인의 경우에는 규모 및 개인정보 수량에 따라 유형2와 유형3에 해당할 수 있다.

[중개사무소의 규모 및 유형, 개인정보 보유량에 따른 유형 적용 기준]

규모 및 유형	개인정보 보유량(정보주체 수)	유형
소상공인(상시근로자 5인 미만), 단체, 개인	1만 명 미만	유형1
	1만 명	유형2
중소기업	100만 명 미만	유형2
	100만 명	유형3
중견기업, 대기업	10만 명 미만	유형2
	10만 명	유형3

※ 단, 100만 명 정보주체의 개인정보를 보유한 단체는 “유형3”에 해당됨.

(3) 유형별 안전성 확보 조치 사항

안전성 확보 조치 사항	유형1	유형2	유형3
개인정보 보호책임자 지정	○	○	○
내부관리계획 수립 및 시행	×	○	○
개인정보처리방침 수립 및 시행	○	○	○
개인정보보호 교육	○	○	○
수탁사 관리감독	○	○	○
PC 보호조치	○	○	○
시스템 보호조치	개인정보처리시스템, 홈페이지가 있을 경우 해당		○

※ 내부관리계획 수립은 상시 근무자 5명 이상인 경우 작성

2. 유형1에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항
☒ 중개사무소는 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다. - 개인정보 보호책임자는 대표자 또는 임원 (임원이 없는 경우에는 개인정보처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장) ☒ 중개사무소는 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다. - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다. - 홈페이지가 없는 경우, 사업장에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다. ☒ 중개사무소는 직원대상으로 개인정보보호 교육을 받도록 한다. - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다. - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다. 오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr → 교육 마당 → 개인정보보호 전문 강사 검색을 통해 강사를 초빙할 수 있다. 온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr → 교육 마당 → 온라인 교육을 통해 강의를 들을 수 있다. ☒ 중개사무소는 개인정보 업무 위탁한 업체를 관리감독을 한다.(업무 위탁하는 경우만 해당) - 개인정보 업무 위탁 계약서를 작성한다. - 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 보안서약을 징구한다. - 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 개인정보보호 교육을 받게 한다. - 계약기간 내 중개사무소 고객 정보를 잘 관리하는지 여부에 대하여 관리 감독한다. - 계약이 종료되면, 중개사무소에서 제공한 모든 고객 정보를 파기하도록 한다. ☒ 중개사무소 업무 PC에 대한 보호조치를 한다. - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 업데이트를 최신화하여 관리한다. - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 암호화 하여 저장관리 한다. - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.

3. 유형2에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항
☑ 중개사무소는 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다. - 개인정보 보호책임자는 대표자 또는 임원 (임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장) ☑ 중개사무소는 내부관리계획을 수립하고 시행하여야 한다. - 내부관리계획을 수립한 이후 임직원이 확인할 수 있도록 해야 한다. ☑ 중개사무소는 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다. - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다. - 홈페이지가 없는 경우, 사업장에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다. ☑ 중개사무소는 직원대상으로 개인정보보호 교육을 받도록 한다. - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다. - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다. 오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr → 교육 마당 → 개인정보보호 전문 강사 검색을 통해 강사를 초빙할 수 있다. - 온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr → 교육 마당 → 온라인 교육을 통해 강의를 들을 수 있다 ☑ 중개사무소는 개인정보 업무 위탁한 업체를 관리감독을 한다.(업무 위탁하는 경우만 해당) - 개인정보 업무 위탁 계약서를 작성한다. - 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 보안서약을 징구한다. - 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 개인정보보호 교육을 받게 한다. - 계약기간 내 중개사무소 고객 정보를 잘 관리하는지 여부에 대하여 관리 감독한다. - 계약이 종료되면, 중개사무소에서 제공한 모든 고객 정보를 파기하도록 한다. ☑ 중개사무소 업무 PC에 대한 보호조치를 한다. - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 업데이트를 최신화하여 관리한다. - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 암호화 하여 저장관리 한다. - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.

4. 유형3에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항
☑ 중개사무소는 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다. - 개인정보 보호책임자는 대표자 또는 임원 (임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장) ☑ 중개사무소는 내부관리계획을 수립하고 시행하여야 한다. - 내부관리계획을 수립한 이후 임직원이 확인할 수 있도록 해야 한다. ☑ 중개사무소는 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다.

- 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다.
- 홈페이지가 없는 경우, 사업장에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다.
- ☑ 중개사무소는 직원대상으로 개인정보보호 교육을 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다.
 - 오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr → 교육 마당 → 개인정보보호 전문 강사 검색을 통해 강사를 초빙할 수 있다.
 - 온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr → 교육 마당 → 온라인 교육을 통해 강의를 들을 수 있다
- ☑ 중개사무소는 개인정보 업무 위탁한 업체를 관리감독을 한다.(업무 위탁하는 경우만 해당)
 - 개인정보 업무 위탁 계약서를 작성한다.
 - 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 보안서약서를 징구한다.
 - 업무 위탁한 업체 직원들 대상으로 개인정보보호 교육을 받게 한다.
 - 계약기간 내 중개사무소 고객 정보를 잘 관리하는지 여부에 대하여 관리 감독한다.
 - 계약이 종료되면, 중개사무소에서 제공한 모든 고객 정보를 파기하도록 한다.
- ☑ 중개사무소 업무 PC에 대한 보호조치를 한다.
 - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 업데이트를 최신화하여 관리한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 암호화 하여 저장관리 한다.
 - 업무 PC에 저장된 고객의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.
- ☑ 중개사무소에서 운영하는 개인정보처리시스템에 대하여 기술적 보호조치를 한다.
 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에서 요구하는 사항을 준수하도록 한다.
 - 그 밖에 개인정보보호를 위하여 필요한 사항에 대하여 기술적 보호조치를 한다.

5. '정보통신서비스 제공자등*'에 해당하는 경우

* 정보통신서비스 제공자 및 그로부터 개인정보를 제공받은 자

(1) 적용대상

중개사무소가 '정보통신서비스 제공자'에 해당하거나, 정보통신서비스 제공자로부터 개인정보를 제공받은 경우에는 “개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 고시”가 적용된다.

◆ 정보통신서비스 제공자에 해당하는 경우

- ① 전기통신사업자(전기통신사업법 제2조제8호)
- ② 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무(유선·무선·광선·그밖에 전자적 방식으로 부호·문언·음향·영상을 송신·수신)를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자

⇒ 중개사무소가 인터넷·모바일 상에 영리 목적으로 웹사이트·앱·블로그 등을 운영하며 고객 등의 정보를 보유한 경우에는 정보통신서비스 제공자에 해당함

(2) 기술적·관리적 보호조치 의무

※ “개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 고시” 참고

6. Q&A

Q	안전성 확보 조치에 따른 세부 항목별 조치 방법 및 개인정보처리시스템 개발 가이드(권한분류, 로그기록, 마스킹, 세션타임아웃 등)를 알려주시면 좋겠습니다.
A	개인정보 안전성 확보조치 기준 해설서를 참고하시면 보다 자세한 내용을 알 수 있습니다. ※ 개인정보보호종합포털 “www.privacy.go.kr → 자료마당 → 지침자료” 개인정보처리시스템의 개발 가이드는 한국인터넷진흥원에서 “시스템 개발자용 개인정보보호 적용 가이드”를 제작 중에 있으므로 공고 후 보다 자세한 설명을 참고하실 수 있습니다.

[붙임 1] 개인정보 위탁계약서

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

○○○(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」 및 「표준 개인정보 보호지침」에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.¹⁾

- 1.
- 2.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무의 기간은 다음과 같다.
계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

1) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체 없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적 외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.²⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여

2) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

“위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

수탁자

주 소 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

000공인중개사사무소 개인정보 처리방침(안)

000공인중개사사무소(이하 ‘중개사무소’라 한다)는 개인정보 보호법 제30조에 따라 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.

제1조(개인정보의 처리목적) 중개사무소는 다음의 목적을 위하여 개인정보를 처리합니다. 처리하고 있는 개인정보는 다음의 목적 이외의 용도로는 이용되지 않으며, 이용 목적이 변경되는 경우에는 개인정보 보호법 제18조에 따라 별도의 동의를 받는 등 필요한 조치를 이행할 예정입니다.

1. 부동산 거래 계약 관리

공인중개사법에 근거하여 부동산 거래를 위한 매물 등록, 거래 대상자와의 거래 계약 처리 및 관리 등의 목적으로 개인정보를 처리합니다.

2. 부동산 거래 신고 관리

부동산 거래신고 등에 관한 법률에 근거하여 신고의무 준수를 위해 계약된 부동산 거래 내역을 국토교통부 부동산거래관리시스템에 등록하여 신고하는 목적으로 개인정보를 처리합니다.

3. 부동산 매물 정보 제공 및 홍보

정보주체의 의뢰에 따라 매물 정보의 제공 또는 매물의 홍보 목적으로 개인정보를 처리합니다.

제2조(개인정보의 처리 및 보유기간) ① 중개사무소는 법령에 따른 개인정보 보유·이용기간 또는 정보주체로부터 개인정보를 수집시에 동의받은 개인정보 보유·이용기간 내에서 개인정보를 처리·보유합니다.

② 각각의 개인정보 처리 및 보유 기간은 다음과 같습니다.

1. 부동산 거래 계약 관리 : 공인중개사법 시행령 제22조에 근거하여 5년
다만, 다음의 사유에 해당하는 경우에는 해당 사유 종료 시 까지

1) 관계 법령 위반에 따른 수사·조사 등이 진행 중인 경우에는 해당 수사·조사 종료 시 까지

2. 부동산 거래 신고 관리 : 부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령 제18조에

근거하여 준 영구

※ 부동산 거래 신고파일은 공인중개사에서 등록처리만 함으로 국토교통부에서 확인할 수 있습니다.

3. 부동산 매물 정보 제공 및 홍보 : 거래 완료 시 또는 정보주체의 삭제 요청 시

제3조(개인정보의 제3자 제공) ① **중개사무소**는 정보주체의 개인정보를 제1조(개인정보의 처리 목적)에서 명시한 범위 내에서만 처리하며, 정보주체의 동의, 법률의 특별한 규정 등 개인정보 보호법 제17조에 해당하는 경우에만 개인정보를 제3자에게 제공합니다.

② **중개사무소**는 다음과 같이 개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.

- 개인정보를 제공받는 자 : (주) OOO
- 제공받는 자의 개인정보 이용목적 : 이벤트 공동개최 등 업무제휴
- 제공하는 개인정보 항목 : 성명, 주소, 전화번호, 이메일주소
- 제공받는 자의 보유·이용기간 : O년

제4조(개인정보처리의 위탁) ① **중개사무소**는 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.

1. 거래정보망 시스템 운영

- 위탁받는 자 (수탁자) : 한국공인중개사협회
- 위탁하는 업무의 내용 : 거래정보망 시스템 관리 운영 위탁

2. 부동산 매물 홍보

- 위탁받는 자 (수탁자) : 부동산 114, 네이버
- 위탁하는 업무의 내용 : 부동산 매물의 온라인(인터넷, 모바일) 홍보

② **중개사무소**는 위탁계약 체결시 개인정보 보호법 제25조에 따라 위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리금지, 기술적·관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리·감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 계약서 등 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하고 있습니다.

③ 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경될 경우에는 지체없이 본 개인정보 처리방침을 통하여 공개하도록 하겠습니다.

제5조(정보주체의 권리·의무 및 행사방법) ① 정보주체는 **중개사무소**에 대해 언제든지 다음 각 호의 개인정보 보호 관련 권리를 행사할 수 있습니다.

1. 개인정보 열람요구
2. 오류 등이 있을 경우 정정 요구
3. 삭제요구
4. 처리정지 요구

② 제1항에 따른 권리 행사는 중개사무소에 대해 서면, 전화, 전자우편, 모사전송(FAX) 등을 통하여 하실 수 있으며 중개사무소는 이에 대해 지체없이 조치하겠습니다.

③ 정보주체가 개인정보의 오류 등에 대한 정정 또는 삭제를 요구한 경우에는 중개사무소는 정정 또는 삭제를 완료할 때까지 당해 개인정보를 이용하거나 제공하지 않습니다.

④ 제1항에 따른 권리 행사는 정보주체의 법정대리인이나 위임을 받은 자 등 대리인을 통하여 하실 수 있습니다. 이 경우 “개인정보 처리 방법에 관한 고시(제2020-7호)” 별지 제11호 서식에 따른 위임장을 제출하셔야 합니다.

⑤ 정보주체는 개인정보 보호법 등 관계법령을 위반하여 중개사무소가 처리하고 있는 정보주체 본인이나 타인의 개인정보 및 사생활을 침해하여서는 아니됩니다.

제6조(처리하는 개인정보 항목) 중개사무소는 다음의 개인정보 항목을 처리하고 있습니다.

1. 부동산 거래 계약 관리

- 필수항목 : 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 핸드폰번호
- 선택항목 : 이메일 주소, 사진

2. 부동산 거래 신고 관리

- 필수항목 : 성명, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 핸드폰번호, 매물정보

3. 부동산 매물 정보 제공 및 홍보

- 필수항목 : 성명, 연락처
- 선택항목 : 매물정보

제7조(개인정보의 파기) ① 중개사무소는 개인정보 보유기간의 경과, 처리목적 달성 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 해당 개인정보를 파기합니다.

② 정보주체로부터 동의받은 개인정보 보유기간이 경과하거나 처리목적이 달성되었음에도 불구하고 다른 법령에 따라 개인정보를 계속 보존하여야 하는 경우에는, 해당 개인정보를 별도의 데이터베이스(DB)로 옮기거나 보관장소를 달리하여 보존합니다.

③ 개인정보 파기의 절차 및 방법은 다음과 같습니다.

1. 파기절차

중개사무소는 파기 사유가 발생한 개인정보를 선정하고, 중개사무소의 개인정보 보호책임자의 승인을 받아 개인정보를 파기합니다.

2. 파기방법

중개사무소는 전자적 파일 형태로 기록·저장된 개인정보는 기록을 재생할 수 없도록 덮어쓰고 수정·저장하는 로우레벨포맷(Low Level Format) 등의 방법을 이용하여 파기하며, 종이 문서에 기록·저장된 개인정보는 분쇄기로 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.

제8조(개인정보의 안전성 확보조치) 중개사무소는 개인정보의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 조치를 취하고 있습니다.

1. 관리적 조치 : 내부관리계획 수립·시행, 정기적 직원 교육 등
2. 기술적 조치 : 개인정보처리시스템 등의 접근권한 관리, 접근통제시스템 설치, 고유식별정보 등의 암호화, 보안프로그램 설치
3. 물리적 조치 : 전산실, 자료보관실 등의 접근통제

제9조(개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 거부에 관한 사항) ① 중개사무소는 이용자에게 개별적인 맞춤서비스를 제공하기 위해 이용정보를 저장하고 수시로 불러오는 '쿠키(cookie)'를 사용합니다.

② 쿠키는 웹사이트를 운영하는데 이용되는 서버(http)가 이용자의 컴퓨터 브라우저에게 보내는 소량의 정보이며 이용자의 PC 컴퓨터내의 하드디스크에 저장되기도 합니다.

가. 쿠키의 사용목적: 이용자가 방문한 각 서비스와 웹 사이트들에 대한 방문 및 이용형태, 인기 검색어, 보안접속 여부, 등을 파악하여 이용자에게 최적화된 정보 제공을 위해 사용됩니다.

나. 쿠키의 설치·운영 및 거부 : 웹브라우저 상단의 도구>인터넷 옵션>개인정보 메뉴의 옵션 설정을 통해 쿠키 저장을 거부 할 수 있습니다.

다. 쿠키 저장을 거부할 경우 맞춤형 서비스 이용에 어려움이 발생할 수 있습니다.

제10조(개인정보 보호책임자) ① 중개사무소는 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지고, 개인정보 처리와 관련한 정보주체의 불만처리 및 피해구제 등을 위하여 아래와 같이 개인정보 보호책임자를 지정하고 있습니다.

▶ 개인정보 보호책임자

성명 : ○○○

직책 : ○○○ 공인중개사사무소 대표

연락처 : <전화번호>, <이메일>, <팩스번호>

- ② 정보주체께서는 중개사무소의 서비스(또는 사업)를 이용하시면서 발생한 모든 개인정보 보호 관련 문의, 불만처리, 피해구제 등에 관한 사항을 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 문의하실 수 있습니다. 중개사무소는 정보주체의 문의에 대해 지체없이 답변 및 처리해드릴 것입니다.

제11조(가명정보의 처리) 중개사무소는 다음과 같은 목적으로 가명정보를 처리하고 있습니다.

▶ 가명정보의 처리 목적

-

▶ 가명정보의 처리 및 보유기간

-

▶ 가명정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)

-

▶ 가명정보 처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 작성)

-

▶ 처리하는 개인정보의 항목

-

▶ 법 제28조의4(가명정보에 대한 안전조치 의무 등)에 따른 가명정보의 안전성 확보조치에 관한 사항

-

제12조(국내대리인의 지정) 정보주체는 개인정보 보호법 제39조의11에 따라 지정된 주의 국내대리인에게 개인정보 관련 고충처리 등의 업무를 위하여 연락을 취할 수 있습니다. 중개사무소는 정보주체의 개인정보 관련 고충처리 등 개인정보 보호 책임자의 업무 등을 신속하게 처리할 수 있도록 노력하겠습니다.

▶ **중개사무소**는 개인정보 보호법 제39조의11에 따라 국내대리인을 지정하였습니다.

- 국내대리인의 성명 : ○○○ (법인의 경우 법인명, 대표자의 성명)
- 국내대리인의 주소 : ○○○ (법인의 경우 영업소 소재지)

- 국내대리인의 전화번호 : 000 - 0000
- 국내대리인의 전자우편 주소 : 0000@0000.000

제13조(추가적인 이용·제공 판단기준) 중개사무소는 개인정보 보호법 제15조제3항 및 제17조제4항에 따라 개인정보 보호법 시행령 제14조의2에 따른 사항을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있습니다.

이에 따라 중개사무소가 정보주체의 동의 없이 추가적인 이용·제공을 하기 위해서 다음과 같은 사항을 고려하였습니다.

- ▶ 개인정보를 추가적으로 제공하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- ▶ 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- ▶ 개인정보의 추가적 제공이 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부
- ▶ 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

※ 추가적인 이용·제공 시 고려사항에 대한 판단기준은 중개사무소 스스로 자율적으로 판단하여 작성·공개함

제14조(개인정보 열람청구) 정보주체는 개인정보 보호법 제35조에 따른 개인정보의 열람 청구를 아래의 부서에 할 수 있습니다. 중개사무는 정보주체의 개인정보 열람청구가 신속하게 처리되도록 노력하겠습니다.

- ▶ 개인정보 열람청구 접수·처리 부서
부서명 : 000
담당자 : 000
연락처 : <전화번호>, <이메일>, <팩스번호>

제15조(권익침해 구제방법) 정보주체는 아래의 기관에 대해 개인정보 침해에 대한 피해구제, 상담 등을 문의하실 수 있습니다.

<아래의 기관은 중개사무소와는 별개의 기관으로서, 중개사무소의 자체적인 개인정보 불만처리, 피해구제 결과에 만족하지 못하시거나 보다 자세한 도움이 필요하시면 문의하여 주시기 바랍니다>

- ▶ 개인정보 침해신고센터 (한국인터넷진흥원 운영)
 - 소관업무 : 개인정보 침해사실 신고, 상담 신청
 - 홈페이지 : privacy.kisa.or.kr
 - 전화 : (국번없이) 118
 - 주소 : (58324) 전남 나주시 진흥길 9(빛가람동 301-2) 3층

▶ 개인정보 분쟁조정위원회

- 소관업무 : 개인정보 분쟁조정신청, 집단분쟁조정 (민사적 해결)
- 홈페이지 : www.kopico.go.kr
- 전화 : (국번없이) 1833-6972
- 주소 : (03171)서울특별시 종로구 세종대로 209 정부서울청사 12층

▶ 대검찰청 사이버범죄수사단 : 02-3480-3573 (www.spo.go.kr)

▶ 경찰청 사이버안전국 : 182 (<http://cyberbureau.police.go.kr>)

제16조(영상정보처리기기 설치·운영) ① 중개사무소는 아래와 같이 영상정보처리기기를 설치·운영하고 있습니다.

1. 영상정보처리기기 설치근거·목적 : 중개사무소의 시설안전·화재예방
2. 설치 대수, 설치 위치, 촬영 범위 : 사옥 로비·전시실 등 주요시설물에 00대 설치, 촬영범위는 주요시설물의 전 공간을 촬영
3. 관리책임자, 담당부서 및 영상정보에 대한 접근권한자 : 000 팀 000 과장
4. 영상정보 촬영시간, 보관기간, 보관장소, 처리방법
 - 촬영시간 : 24시간 촬영
 - 보관기간 : 촬영시부터 30일
 - 보관장소 및 처리방법 : 000팀 영상정보처리기기 통제실에 보관·처리
5. 영상정보 확인 방법 및 장소 : 관리책임자에 요구 (000팀)
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치 : 개인영상정보 열람·존재확인 청구서로 신청하여야 하며, 정보주체 자신이 촬영된 경우 또는 명백히 정보주체의 생명·신체·재산 이익을 위해 필요한 경우에 한해 열람을 허용함
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적·물리적 조치 : 내부관리계획 수립, 접근통제 및 접근권한 제한, 영상정보의 안전한 저장·전송기술 적용, 처리기록 보관 및 위·변조 방지조치, 보관시설 마련 및 잠금장치 설치 등

제17조(개인정보 처리방침 변경) ① 이 개인정보 처리방침은 20XX. X. X부터 적용됩니다.

② 이전의 개인정보 처리방침은 아래에서 확인하실 수 있습니다.

- 20XX. X. X ~ 20XX. X. X 적용 (클릭)
- 20XX. X. X ~ 20XX. X. X 적용 (클릭)

(앞장에서 계속)

구분	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음	법조항/ 처벌
사후 처리	9. 계약체결 이후 국토교통부 부동산거래관리시스템에 입력하는 매도인 및 매수인 정보에 대한 제3자 제공에 대하여 고지하고 있습니까?					제17조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 국토교통부 부동산거래관리시스템에 입력하는 경우 ○ 개인정보보호법 제17조 제1항 제2호에 근거하여 동의 없이 제3자 제공이 가능함					
	10. 「개인정보처리방침」을 사업장 등 고객이 언제든지 쉽게 확인할 수 있는 곳에 비치하였습니까?					제30조 (1천만원 이하 과태료)
	☞ 「개인정보 처리방침」의 공개 방법은? ○ 개인정보 처리방침의 공개는 ① 인터넷 홈페이지 첫 화면에 지속적으로 게재 ② 사업장내 보기 쉬운 장소(게시판 등)에 게시하는 2개의 방법 중 한 가지 방법으로 처리					
위탁 업체 관리	11. 홈페이지, 거래정보망, CCTV 등 고객의 개인정보 관련 업무를 외부업체에 위탁하는 경우, 개인정보 위탁계약서를 작성하고 있습니까?					제26조 (1천만원 이하 과태료)
	☞ 개인정보 위탁계약서 내 포함될 필수사항은? ① 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항 ② 개인정보의 기술적, 관리적 보호조치에 관한 사항 ③ 위탁업무의 목적 및 범위 ④ 재위탁 제한에 관한 사항 ⑤ 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항 ⑥ 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항 ⑦ 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항					
	12. 개인정보 업무를 위탁한 업체에 대한 보안교육 및 처리 현황 점검 등에 대한 정기적인 관리 감독(점검)을 실시하고 있습니까?					제26조
개인 정보 보관 및 파기	13. 개인정보관련 문서(계약서 등)는 캐비닛 등 안전한 장소에 보관하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	14. 개인정보를 보관하고 있는 전산장비(홈페이지 서버, DB, 파일서버, 공유서버, 외장하드 등)는 잠금장치 및 출입통제가 되어 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	15. 보유기간이 경과한 개인정보파일은 보유 및 이용기간 종료 후 5일 이내에 즉시 파기하고 있습니까?					제21조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 보유기간이 경과한 개인정보 파기 ○ 매물 의뢰 및 상담만 하고 계약이 이루어지지 않은 경우 : 지체 없이 파기 ○ 계약서(매도자, 매수자 정보) : 5년 경과 후 파기 ※ 보관 기간이 종료된 개인정보는 전산 시스템(서버, DB 등)과 개인 PC 및 휴대폰 (이메일, 문자메시지, 카카오톡 등)에서 완전 삭제하고, 신청서 등 문서 파일은 파쇄, 소각, 마스킹 등의 방법으로 복원이 불가능하도록 파기함					

(앞장에서 계속)

구분	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음	법조항/ 처벌
【개인정보처리시스템을 직접 운영하고 있을 경우】						
개인 정보 처리 시스템 운영	22. 개인정보처리시스템(중개사 홈페이지 관리자 페이지, 거래정보망 등)에 대한 접속권한을 업무수행 담당자에게만 개인별(ID)로 부여하였는가?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 업무담당자별 계정(ID)을 부여하여야 하고, 각 업무별 접속화면과 권한(읽기, 쓰기 등)을 차등화					
	23. 개인정보처리시스템 접근권한의 부여·변경·말소 내역을 기록하고, 최소 3년간 이를 보관하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 업무담당자의 퇴사, 신규출원 등에 따른 접근권한 신청 내역을 보관					
	24. 개인정보취급 업무담당자의 접속기록을 최소 1년 이상 보관하고 있습니까? (단, 5만 명의 정보주체에 관한 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리 시스템의 경우는 2년 이상 보관관리)					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	25. 개인정보의 오남용, 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 등을 대응하기 위하여 접속기록에 대하여 월1회 이상 점검하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 개인정보처리시스템(중개사 홈페이지 관리자 페이지, 거래정보망 등)에 접속한 기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 접속한 기록을 최소 1년 이상 보관·관리 ※ 접속기록 : 업무담당자 및 처리업무를 확인할 수 있을 기록으로 개인정보취급자 등의 계정, 접속일시, 접속지 정보, 처리한 정보주체 정보, 수행업무(조회, 다운로드 등)					
	26. 개인정보처리시스템 접속 시 안전한 비밀번호 작성규칙을 적용하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 비밀번호는 영대문자, 숫자, 영소문자, 특수문자 중 3가지 이상의 조합인 경우 8자리, 2가지 조합인 경우 10자리 이상의 비밀번호 사용해야 하며, 최소 6개월마다 주기적으로 변경					
	27. 계정정보(ID) 또는 비밀번호(PW)를 일정 횟수 이상 잘못 입력한 경우 접근을 제한하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ PW 5회 오류 시 ID 잠금 처리하여 로그인에 불가하도록 하고, 이후 전산관리자에게 신청하여 잠금해제 처리하도록 함					
	28. 일정 시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우 시스템 접속 차단하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 업무담당직원이 로그인 한 후 일정시간이 지나도록 아무 일도 하지 않으면 강제로 로그아웃 시켜야 함. ※ 예시) PC 에서 10분 이상 업무처리(마우스 움직임이 없거나, 키보드를 사용하지 않을 경우)를 하지 않을 경우 해당 ID를 로그아웃시킴					
	29. 개인정보처리시스템에 대하여 불법적인 접근 및 침해사고를 방지하기 위한 접근통제시스템(방화벽)을 설치/운영하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 접근통제시스템이란? 정보통신망을 통한 개인정보처리시스템의 불법적 접근 및 침해사고 방지를 위해 비인가자의 접근을 차단할 수 있는 보안시스템을 말함.					

(앞장에서 계속)

구분	세부 점검 내용	양호	개선 필요	개선계획 (개선기한)	해당 없음	법조항/ 처벌
【개인정보처리시스템을 직접 운영하고 있을 경우】 - 계속						
개인 정보 처리 시스템 운영 (계속)	30. 중개사무소 외부에서 인터넷을 통하여, 개인정보처리 시스템에 접속할 때 가상 사설망(VPN), 전용선 등 안전한 접속 수단이나 안전한 인증 수단을 적용하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 가상사설망(VPN : Virtual Private Network)은 업무담당자가 회사에서 사용하고 있는 개인정보처리 시스템을 외부(집, 공공장소 등)에서 접속할 때 암호 프로토콜을 사용하여 안전하게 통신할 수 있도록 해주는 보안시스템					
	31. 파일공유용 P2P(peer to peer), 웹하드, 게임, 도박 등 유해 사이트 접속을 차단하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 악성코드 감염, 해킹 프로그램 설치 방지 등을 위해 업무와 관련이 없는 유해사이트에 대한 접속을 사전에 차단					
	32. 중개사 홈페이지를 통해 해킹사고가 발생하지 않도록 연1회 이상 취약점 점검수행하고 필요한 보안 조치를 하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 중소기업의 경우, 한국인터넷진흥원 원격취약점 점검서비스(www.kcert.or.kr), 중소기업 정보보호 컨설팅 서비스 등을 통해서도 웹 공격에 대한 취약점을 점검 가능					
	33. 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일 기기를 업무에 이용하는 경우 분실 시 타인이 접근할 수 없도록 화면잠금 설정이 되어 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	34. 주민등록번호 등 고유식별정보를 개인정보 처리시스템(DB 등)에 저장 시 암호화 하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	35. 주민등록번호 등 고유식별정보와 비밀번호를 인터넷을 통해 송·수신하거나 보조저장매체(USB 등)를 통하여 전달할 경우에 암호화하고 있습니까?					제29조 (3천만원 이하 과태료)
	☞ 홈페이지 내 서비스 신청정보 전송구간, 이메일 등을 통해 고객의 개인정보를 전송하거나 대리점 등에서 고객정보를 USB에 저장하여 전달하는 경우 등이 해당					

개인정보보호 자율규제단체 회원사를 위한 부동산 중개업 개인정보 처리 가이드

발 행 일 2020. 12.

작 성 한국공인중개사협회

감 수 · 자 문 개인정보보호위원회·한국인터넷진흥원

디자인·인쇄 한결엠 02-6952-0551

 중증장애인생산품생산시설

 사회적협동조합

 사회적기업